

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İMZA VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi iş akış süreçlerindeki imza ve onay verilen yetkilerin devirlerini bir ilkeye bağlamak, kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda hizmeti ve iş akışını hızlandırarak bürokratik işlemleri en alt düzeye indirmek, bilgi veya belge alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca, İskenderun Teknik Üniversitesi ve bağlı birimlerin yetki devirlerinde yürütülecek işlemlerde izlemeleri gereken usul ve esasları; yetkililer ve yetkililer adına imza yetkisi kullanma şekil ve şartlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü ve 57 nci maddeleri, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (1 No.lu) ve 10/06/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Akademik birim: Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıklarını,
- b) Akademik birim amiri: 2547 sayılı Kanun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmelik’ine göre oluşturulan üst birim ve alt birim yöneticilerini,
- c) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, güvenli elektronik imza ya da el yazısıyla imzalanmış ve kayıt altına alınmış her türlü bilgiyi,
- ç) Daire Başkanı: İskenderun Teknik Üniversitesinin daire başkanlarını,
- d) Dekan: İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
- e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,
- f) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinde idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin açıklanarak bunların içerik, üst veri, format ve ilişkisellik özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi,
- g) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve elektronik ortamlarda imza yerine yasal kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
- ğ) Enstitü Müdürü: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

- h) Genel Sekreter: İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterini,
- ı) Genel Sekreter Yardımcısı: İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılarını,
- i) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeli,
- j) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığının tespitini sağlayan imzayı,
- k) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
- l) Hukuk müşaviri: İskenderun Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirlerini,
- m) Islak imza: Kağıt evrak üzerine el ile atılan imzayı,
- n) İdari birim: Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Rektörlüğe bağlı koordinatörlükleri,
- o) İdari Birim Yöneticisi: İdari birim amirlerini,
- ö) İmza devri: İlgili makamın karar almak yetkisi saklı kalmak kaydıyla sorumlu olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini yardımcılara veya astlarına devretmesini,
- p) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,
- r) Merkez müdürü: İskenderun Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlerini,
- s) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
- ş) Rektör yardımcısı: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,
- t) Resmi yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında ve/veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeyi,
- u) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
- ü) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
- v) Üniversite Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
- y) Yetkililer: Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürleri, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, İç Denetçi, Koordinatörler, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Yetkilisi,
- z) Yetki devri: Aynı kurum içinde üst kademe yöneticisi tarafından kendi iradesi ile mevzuatın izin verdiği bir konuda karar almak, eylemde bulunmak veya emir vermek haklarının, parasal tutarı ya da konu itibarıyla sınırları açıkça gösterilecek şekilde yazılı olarak hiyerarşik yapı içinde astlarına devredilmesini,
- aa) Yönerge: İskenderun Teknik Üniversitesi İmza ve Yetki Devri Yönergesini,
- bb) Yönetmelik: 10/06/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği,
- cc) Yüksekokul Müdürü: İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı yüksekokul / meslek yüksekokulları müdürlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmza ve Yetki Devirleri, İlkeler ve Uygulama Esasları, Sorumluluk

İmza ve yetki devirleri

MADDE 5 – (1) Mevzuatın devrine izin verdiği yetkiler, sınırları ve süresi belirtilmek suretiyle yazılı olarak devredilebilir. Verilen yetki aynı usulle değiştirilebilir veya kaldırılabilir. İmza ve yetki devri yönergeye ekli ek-1, harcama yetkisi devri ise yönergeye ekli ek-2 formu doldurularak yapılır.

(2) Yetki devri, karar alma yetkisinin kişi ismi belirtilmeksizin bir makamdan bir makama/yardımcısına devredilmesidir. Devreden makam, devri geri almadıkça karar alma yetkisini kullanamaz. Yetki devrini alan makam/yardımcı, başka bir makama devredemez, devreden makamın müsaadesi olmaksızın imza devri de yapamaz.

(3) İlgili makamın karar alma yetkisi saklı kalmak kaydıyla sorumlu olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini yardımcılara veya astlarına devretmesidir. Devreden veya devralan makamda değişiklik olduğunda imza devri ortadan kalkar.

(4) Yasaklanmış hususlar ile yürürlükteki mevzuata uymayan konularda ilgili yetki devri yapılamaz. 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde hüküm altına alınan, Rektörün birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu görevler dışında ve 57 nci maddeye dayanılarak devredilmesi uygun görülen yetki ve görevlere ilişkin yazılar, kararlar, onaylar, iş ve işlemler sorumlu Rektör Yardımcısı veya Genel Sekretere sınırları belirtilerek devredilebilir.

(5) Üniversitede Rektör, Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Genel Sekreter, Daire Başkanları, Koordinatör ve Müdür yetki ve/veya imza devrini sınırlarını belirleyerek yapabilirler.

(6) Devredilen yetki/yetkiler ilgililerine yazı ile bildirilir.

(7) Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla; mal ve hizmet alımlarında 250.000 (iki yüz elli bin), yapım işlerinde ise 1.000.000 (bir milyon) Türk Lirasına kadar harcama yetkisini yardımcılara veya bir alt kademedeki yöneticiye veya gerekli durumlarda üniversitenin destek hizmetlerini yürüten birimlerin harcama yetkililerine, yazılı olarak devredebilirler. Harcama yetkisinin devri veya bu yetkinin geri alınması Rektöre ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir.

(8) Yetkiler, sorumluluk anlayışının gereklerine uygun olarak yerinde, zamanında ve doğru olarak ve devreden makam adına kullanılır. Sınırları açıkça belirtilerek devredilmemiş olan yetkiler kullanılamaz.

(9) Devir alınan yetki, devreden amirin gözetimi ve denetimi altında kullanılır. Yetki devri 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesine ve ilgili mevzuata göre amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(10) Yetkililer imzaladıkları yazılarda, üst makamların bilmesi gereken bilgileri zamanında bildirmekle yükümlüdür.

Sorumluluk

MADDE 6 - (1) Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamaların yönergeye uygunluğunun sağlanmasından kendilerine yetki verilen kişiler sorumludur.

(2) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca evrakların yasal geçerliliğinin olması için tüm evrak imzalayıcılarının evrakları, güvenli elektronik imza ile imzalamaları gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge, İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yönergenin Yayımlandığı Senatonun	
Tarihi	Sayısı
.....	
Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararları	

YETKİ/İMZA DEVRİ FORMU (Ek-1)

Sayı		Tarih	.../.../20...
YETKİYİ/İMZAYI DEVREDEN		YETKİYİ/İMZAYI DEVRALAN	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Unvanı		Unvanı	
İmzası		İmzası	
YETKİ/İMZA DEVRİNİN KONUSU		AÇIKLAMA	
İdari			
Mali			
Eğitim Öğretim			
Diğer			
Yetki/İmza Devrinin Süresi			
Yetki/İmza Devrinin Yasal Dayanağı			
Ekler			

HARCAMA YETKİSİ DEVİR FORMU (Ek-2)

Harcama Birimi					
Harcama Birimi Bütçe Tertibi					
Harcama Yetkilisi	Adı Soyadı				
	Unvanı				
Harcama Yetki Devri Yapılacak Birimin Adı					
Harcama Yetkisi Devredilenin	Adı Soyadı				
	Unvanı				
Yetki Devri Yapılacak Bütçe Tertibinin	Finans Tipi	Ekonomik Kodu	Parasal Tutar	Açıklama	
DİĞER HUSUSLAR					
1 - Yasal Dayanak					
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama Yetkisi ve Yetkilisi " başlıklı 31'inci maddesi ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı, 28/04/2006 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 ve 2 Seri Numaralı Harcama Yetkileri Hakkında Genel Tebliğ’de harcama yetki devri düzenlenmiştir.					
2 - Harcama Talimatı ve Sorumluluk:					
- Harcama Yetkisi 5018 sayılı Kanunun 32'nci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak kullanılır.					
3 - Harcama Yetkisi Devri:					
- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılara, yardımcılar olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yönetcilere,					
- Merkez dışı il müdürlükleri harcama yetkilileri, harcama yetkilerini yardımcılara, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yönetcilere,					
Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000,00 TL'yi (iki yüz elli bin Türk Lirası) yapım işlerinde ise 1.000.000,00 TL'yi (bir milyon Türk Lirası) aşmamak şartıyla harcama yetkisini kısmen veya tamamen devredebilirler.					
- Kendisine harcama yetkisi devredilenler bu yetkiyi başkasına devredemezler.					
4 - Harcama Yetkisi Devrinin Bildirimi:					
Harcama yetkililerince harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması halinde Harcama Yetkisi Devir Belgesinin bir örneği;					
- Merkez teşkilatında üst yöneticiye (Kurum Başkanına), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve Muhasebe Birimine,					
- Merkez dışı birimlerde Muhasebe Birimine gönderilir.					
Harcama yetkilisi görevini yürütürken kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle görevinizin başında bulunmadığınız durumlarda, yerinize bu sürede vekalet görevi verilenlerin harcama yetkilisi görevini yürütmesini,					
Daha önce alınmış bulunan harcama yetkisinin devrine ilişkin görevlendirmenin yürürlükten kaldırılmasını, Rica ederim.					
Harcama Yetkisi Devredilenin				Harcama Yetkisini Devredenin	
Adı Soyadı				Adı Soyadı	
Unvanı				Unvanı	
Tarih				Tarih	
İmza				İmza	